

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1509/2530	ธนาคารนครหลวงไทย จำกัด	โจทก์
	นายจิ่งเซ็ง แซ่เล้า	ผู้ร้อง
	นายวิสิทธิ์ ธัญชลีนาวงศ์ หรือฮังปอ แซ่ เล้า	
		จำเลย
	นายจิ่งเซ็ง แซ่เล้า ผู้ร้อง	ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 264

ความว่า ผู้ร้องฎีกา มีเหตุผลที่จะชนะคดีได้ โปรดมีคำสั่งให้ศาลชั้นต้นและหรือ
เจ้าพนักงานบังคับคดีงดการขายทอดตลาดไว้ก่อน

หมายเหตุ โจทก์แถลงคัดค้าน (อันดับ 153)

กรณีเป็นชั้นบังคับคดี

สืบเนื่องจากโจทก์นำเจ้าพนักงานบังคับคดียึดอาคารตึก3 ชั้น เลขที่ 980
โรงแรมสีฟ้า ปลุกอยู่บนที่ดินโฉนดเลขที่ 78ของนายเดชาบุญชูช่วยตั้งอยู่ที่ตำบลท่า
ข้ามอำเภอพุนพินจังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยยึดเฉพาะสิ่งปลูกสร้าง ราคา
ประมาณ400,000 บาท โดยอ้างว่าเป็นทรัพย์สินของจำเลย เพื่อขายทอดตลาดนำเงิน
ชำระหนี้ตามคำพิพากษา และเจ้าพนักงานบังคับคดีได้ทำการประกาศขายทอดตลาด
แล้ว ผู้ร้องยื่นคำร้องว่า ทรัพย์สินดังกล่าวเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้ร้อง ไม่ใช่เป็นทรัพย์สิน
ของจำเลย โจทก์ไม่มีสิทธินำยึด ขอให้ศาลชั้นต้นมีคำสั่งให้เจ้าพนักงานบังคับคดีงด

การขายทอดตลาดหรือจำหน่ายทรัพย์สินที่พิพาทไว้ก่อน และมีคำสั่งให้ปล่อยทรัพย์สินที่ยึดให้แก่ผู้ร้องต่อไปด้วย

ศาลชั้นต้นมีคำสั่งให้ยกคำร้องขัดทรัพย์สินของผู้ร้อง

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

ผู้ร้องฎีกา โดยได้รับอนุญาตให้ฎีกาอย่างคนอนาถาบางส่วนพร้อมกับยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 141,166,140)

ผู้ร้องยื่นคำร้องขอคุ้มครองประโยชน์ระหว่างพิจารณาในชั้นอุทธรณ์ (อันดับ 107) แต่ไม่ปรากฏคำสั่งของศาลอุทธรณ์ในสำนวนที่ส่งมาศาลฎีกา

คำสั่ง

คดีในชั้นร้องขัดทรัพย์สินนี้ มีความเกี่ยวข้องกับคดีเดิมซึ่งโจทก์ในคดีนี้ได้ฟ้องจำเลยในคดีนี้เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2515 กับนายจิ่งเซ็งแซ่เล่า ให้ใช้เงินตามตัวสัญญาใช้เงิน คดีถึงที่สุดโดยศาลพิพากษาให้จำเลยทั้งสองในคดีดังกล่าวร่วมกันรับผิดชอบชำระเงินตามฟ้องโจทก์ในคดีดังกล่าวจึงนำยึดโรงแรมศรีฟ้า ซึ่งเป็นทรัพย์สินอันเดียวกับที่ถูกยึดในคดีนี้ นายจิ่งเซ็งแซ่เล่า ซึ่งเป็นคนเดียวกับผู้ร้องขัดทรัพย์สินในคดีนี้จึงร้องขัดทรัพย์สินในคดีดังกล่าวอ้างว่าโรงแรมศรีฟ้าที่ถูกยึดเป็นของตน ศาลชั้นต้นในคดีดังกล่าววินิจฉัยว่านายจิ่งเซ็งแซ่เล่าเป็นคนเดียวกับนายจิ่งเซ็งแซ่เล่า จำเลยที่ 2 ในคดีนั้น และต้องรับผิดชอบร่วมกับจำเลยที่ 1 อยู่แล้ว จึงไม่มีสิทธิร้องขัดทรัพย์สิน คดีถึงที่สุดโดยศาลชั้นต้นไม่รับอุทธรณ์ของนายจิ่งเซ็งแซ่เล่า และในที่สุดจำเลยยอมชำระเงินให้โจทก์ตามคำพิพากษา โจทก์จึงได้ถอนการยึดทรัพย์สินในวันเดียวกับที่โจทก์ฟ้องจำเลยในคดีดังกล่าว โจทก์ได้ฟ้องจำเลยในคดีนี้เรื่องกู้ยืมเงิน ศาลฎีกาพิพากษายืนให้จำเลยใช้เงินตามฟ้อง คดีถึงที่สุด โจทก์จึงได้นำยึดโรงแรมศรีฟ้า ซึ่งเป็นทรัพย์สินอัน

เดียวกับที่ถูกยึดในคดีก่อน นายจิ้งเชิงแซ่เล่า ผู้ร้องขัดทรัพย์คนเดียวกันและเป็นน้องชายจำเลย จึงได้ยื่นคำร้องขัดทรัพย์ในคดีนี้ อ้างว่าโรงแรมศรีฟ้าที่ถูกยึดเป็นของผู้ร้องโดยผู้ร้องได้เช่าที่ดินจากนายเดชานุชช่วยปลูกโรงแรมโรงแรมศรีฟ้าจึงเป็นของตน เป็นต้นจึงเห็นได้ชัดว่านายจิ้งเชิงแซ่เล่าได้ประวิงคดีโดยวิธีร้องขัดทรัพย์ด้วยเหตุต่าง ๆ ตลอดจนมาเพื่อประสงค์ไม่ให้โจทก์ยึดทรัพย์ขายทอดตลาดได้ ทั้ง ๆ ที่เวลาก็ได้เนิ่นนานมาถึง 10 ปีเศษแล้วโจทก์ก็ยังไม่อาจขายทอดตลาดทรัพย์โรงแรมศรีฟ้าของจำเลยได้ ศาลฎีกาเห็นว่า พฤติการณ์ของผู้ร้องดังกล่าวแสดงว่าคำร้องขอคุ้มครองประโยชน์ระหว่างพิจารณาของศาลฎีกาของผู้ร้องที่ขอให้งดการขายทอดตลาดทรัพย์ที่ยึดหาได้เป็นไปเพื่อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ร้องขัดทรัพย์ในระหว่างการพิจารณาแต่อย่างใดไม่ แต่เป็นไปเพื่อประวิงคดีมากกว่า จากพฤติการณ์ของผู้ร้องดังกล่าวข้างต้น

จึงไม่เห็นสมควรให้งดการขายทอดตลาดทรัพย์ของจำเลยตามคำร้องของผู้ร้องให้ยกคำร้อง

จึงไม่เห็นสมควรให้งดการขายทอดตลาดทรัพย์ของจำเลยตามคำร้องของผู้ร้องให้ยกคำร้อง

(วิฑูรย์ ตั้งตรงจิตรต์-ไมตรี กลั่นนุรักษ์-ประวิทย์ ชัมภรัตน์)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ